

1500824-05.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172114/2022 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 25761999 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2172114 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2172114 - CPJ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500824-05.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500824-05.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172114/2022 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 25761999 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2172114 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2172114 - CPJ PINDAMONHANGABA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO 2 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

INGRID RAFAELA ALVES MONTALVERNE e PAOLA PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA, ambas já qualificadas nos autos em epígrafe, foram denunciadas como incurso no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", na forma do art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 01/02), no corrente ano, de modo estável, até 25 de junho de 2022, neste município e Comarca, associaram-se entre si e com o menor inimputável Kauan dos Santos da Silva, para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas. Consta da inicial acusatória que as rés, em 25 de junho de 2022, por volta das 21h10min, na Rua Padre Estevão Maria, 269, Santana, neste município e Comarca, previamente ajustadas e agindo com unidade de desígnios, inclusive com o menor inimputável Kauan dos Santos da Silva, tinham em depósito e guardavam, para fins de fornecimento a terceiros, 13 pedras de "crack", contendo cocaína, pesando 2,29g,

conforme auto de constatação provisório e exame químico-toxicológico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, as acusadas se ajustaram à reiterada prática onerosa do narcotráfico. Para tanto, ainda assediaram o adolescente Kauan para auxiliá-las, o que foi aceito. Ficou acertado que o armazenamento das drogas se daria na própria residência das rés, sediada na Rua Padre Estevão Maria, 269, Santana, nesta. Na data dos fatos, policiais militares receberam a notícia da prática do crime de homicídio em que Kauan figurava como vítima. Ao chegarem ao local, souberam que o adolescente estava acompanhado de duas mulheres (posteriormente identificadas como PAOLA e INGRID), quando dois indivíduos, ainda não identificados, se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra o jovem, ceifando-lhe a vida. Em diligências, os policiais militares localizaram INGRID nas proximidades, tendo ela dito que o adolescente havia deixado sua bicicleta na residência dela. Franqueada a entrada dos policiais na residência por INGRID, se depararam com PAOLA, que também residia no local. Em vistoria no imóvel, os policiais apreenderam as 13 pedras de "crack". No interior da capa do telefone celular de PAOLA, foi localizada a quantia de R\$ 100,00, em notas de valores variados. Destarte, foram elas presas em flagrante delito. Segundo alegou o órgão de acusação, pela quantidade de drogas e pelas circunstâncias da prisão, a droga se destinaria ao vil comércio. Por fim, consignou o Ministério Público, por ocasião da realização do exame necroscópico do adolescente, que a equipe técnica encontrou uma pedra de "crack", com embalagem idêntica àquelas encontradas na residência das acusadas, mais um pino com cocaína, bem como a quantia, em dinheiro, de R\$ 79,00.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 27/31), imagens fotográficas das acusadas (fls. 39 e fls. 42), boletins de ocorrência (fls. 52/56 e fls. 105/109), comprovantes de depósito bancário judicial (fls. 103/104), relatório de investigação policial (fls. 110/123), relatório final de inquérito policial (fls. 124) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 138/140).

Em audiência de custódia (fls. 80/82), a prisão em flagrante das acusadas foi convertida em preventiva.

Para evitar eventual alegação de nulidade, foi diferido o recebimento da denúncia para o momento processual previsto no artigo 399, do Código de Processo Penal (fls. 101/102).

Regularmente citadas (fls. 135 e fls. 137), as rés apresentaram defesa preliminar (fls. 144/145) por meio de defensor nomeado (fls. 141). A defesa técnica destacou que apresentaria melhor suas teses em alegações finais.

Visto que não alegadas preliminares nem vislumbradas hipóteses de absolvição sumária, a denúncia foi recebida, além de designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 146/148).

A custódia cautelar das acusadas foi mantida às fls. 155/156.

Nesta data, foram inquiridas três testemunhas e a rés foram interrogadas ao final, tudo por meio audiovisual.

Encerrada a instrução, em sede de debates orais, o Ministério Público e a Defesa pediram a absolvição, com fundamento na fragilidade de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada im procedente.

Para além da prova oral, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 27/31), imagens fotográficas das acusadas (fls. 39 e fls. 42), boletim de ocorrência (fls. 52/56), comprovantes de depósito bancário judicial (fls. 103/104), relatório de investigação policial (fls. 110/123),

relatório final de inquérito policial (fls. 124) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 138/140).

A autoria, contudo, é duvidosa.

Encerrada a instrução, nos termos da manifestação do D. Promotor de Justiça, a qual também adoto como razão de decidir, percebe-se que realmente inexistem elementos probatórios que permitam seja prolatado um decreto condenatório.

Como é sabido, o Ministério Público tem o ônus de provar os fatos descritos na denúncia, entretanto não logrou tal demonstração; ao contrário, formou sua convicção no sentido da fragilidade probatória e, de forma acertada e fundamentada, assim como a Defesa, requereu a absolvição.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não forneceu elementos firmes e confiáveis sobre ajuste estável e duradouro entre os envolvidos para a venda de drogas, como estava a exigir o tipo penal do art. 35, da Lei 11.343/06, tendo a prisão em flagrante decorrido de abordagem fortuita, a envolver investigação sobre crime de homicídio e não de tráfico.

A respeito da localização das drogas na residência onde moravam as rés, ambas negaram que lhes pertencia, não havendo prova segura para definir a qual delas o entorpecente estaria realmente vinculado, tanto mais porque os elementos probatórios não foram capazes de afastar que pudesse pertencer até mesmo ao adolescente vítima de homicídio que havia deixado a bicicleta na cada delas. Como se vê, os indícios foram suficientes para a autoridade policial, ao instaurar o inquérito policial; foram suficientes à Promotoria de Justiça, embasando o oferecimento de denúncia, mas a realidade é que não são eles capazes de fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido plenamente confirmados em juízo, como estava a exigir o artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, a procedência da ação penal correria o risco de condenação de inocentes, sobretudo em face do quadro fático e jurídico do caso em apreço.

Cite-se: Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas.

Presunções e meros indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1.991, 1ª Câmara, Relator: - Pires Neto, RJDTACRIM 11/118); A dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: 'in dubio pro reo'. Dúvida, em Direito Processual Penal, equivale à ausência de prova (Apelação nº 1.332.129/8 - Jaú - 15ª Câmara - Relator: Carlos Biasotti - 5.12.2002 - V.U. - Voto nº 4.246).

Do que precede, é medida de rigor o pronunciamento do "non liquet".

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, o que faço para ABSOLVER as rés INGRID RAFAELA ALVES MONTALVERNE e PAOLA PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA, qualificadas nos autos, das acusações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição, ausentes os requisitos da prisão preventiva, defiro o direito de recurso em liberdade; expeça-se imediatamente alvará de soltura clausulado.

Fica ainda autorizada a restituição do numerário apreendido, por não ter vinculação com o tráfico.

Sem condenação em custas, diante da absolvição.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao defensor nomeado no grau máximo previsto para os atos até então praticados nos termos da tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como mandado/ofício.

Providencie-se o que mais for necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Anote-se e cumpra-se.

Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA